

๓.๒.๖ การย่อนสำนวน (ข้อ ๑๑๒)	๔๐๙
๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำพิพากษา ของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยัง ศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่	๔๐๙
๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยัง ศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่	๔๑๗
๓.๒.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)	๔๑๙
๓.๓ คดีอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น	๔๑๙
๓.๓.๑ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น	๔๑๙
๓.๓.๒ ระยะเวลาการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง	๔๒๐
๓.๓.๓ คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์	๔๒๒
๑) คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นที่สุด (ข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง)	๔๒๒
๒) คำสั่งระหว่างพิจารณา (ข้อ ๑๐๐ วรรคสอง)	๔๒๓
๓.๓.๔ แบบและเนื้อหาของคำร้องอุทธรณ์	๔๒๕
๑) คำร้องอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ	๔๒๕
๒) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่ กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)	๔๒๕
๓) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย ที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)	๔๓๑
๓.๓.๕ การตรวจคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง	๔๓๑
๑) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	๔๓๑
๒) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมาย หรือยื่นโดยผิดระเบียบ	๔๓๑
๓.๓.๖ การย่อนสำนวน (ข้อ ๑๑๒)	๔๓๒
๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำสั่ง ของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยัง ศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่	๔๓๒

(๑๘)

๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยัง ศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่	๔๓๘
๓.๓.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น มาใช้ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)	๔๔๒



ภาค ๒

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง

บทที่ ๑	การนำหลักกฎหมายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาใช้วินิจฉัย ในคดีปกครอง	๔๔๕
	๑. หลักความเสมอภาค (การห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม)	๔๔๕
	๒. หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	๔๗๘
	๓. หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	๔๗๘
	๔. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน	๔๙๘
	๕. หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยความแน่นอนและความชัดเจน ของกฎหมาย	๕๐๕
	๖. หลักความได้สัดส่วน	๕๐๕
บทที่ ๒	คดีปกครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕๑๑
	๑. การออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	๕๑๑
	๒. การออกคำสั่งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	๕๒๔
	๓. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	๕๓๗
	๓.๑ การควบคุมมลพิษ	๕๓๗
	๓.๑.๑ มลพิษทางอากาศและเสียง	๕๓๗
	๓.๑.๒ มลพิษทางน้ำ	๕๓๗
	๓.๑.๓ มลพิษอื่นและของเสียอันตราย	๕๔๓
	๓.๒ การออกมาตรการทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	๕๔๓
	๓.๓ การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	๕๔๔
	๔. ความรับผิดชอบในค่าเสียหายหรือค่าทดแทนของรัฐ	๕๔๔
บทที่ ๓	คดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค	๕๔๕
	๑. กรณีเกี่ยวกับอาหาร	๕๔๕
	๒. กรณีเกี่ยวกับยา	๕๔๕
	๓. กรณีเกี่ยวกับสินค้าไม่ปลอดภัย	๕๔๕
	๔. กรณีเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค	๕๔๕
	๕. กรณีเกี่ยวกับรถยนต์ใช้แล้วหรือรถยนต์มือสอง	๕๖๐

บทที่ ๔	คดีปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง	๕๖๑
๑.	การควบคุมอาคาร	๕๖๑
๑.๑	ข้อพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องเพิกถอนกฎ	๕๖๑
๑.๑.๑	กฎกระทรวง	๕๖๑
๑.๑.๒	ข้อบัญญัติท้องถิ่น	๕๖๑
๑.๒	ข้อพิพาทเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	๕๖๑
๑.๒.๑	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบรับแจ้งตามคำขอ	๕๖๑
๑.๒.๒	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตโดยมิชอบ	๕๖๔
๑.๓	ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	๕๗๔
๑.๓.๑	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยรुकล้ำที่สาธารณะ	๕๗๔
๑.๓.๒	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยเว้นระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะโดยฝ่าฝืนกฎหมาย	๕๗๔
๑.๓.๓	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารในบริเวณที่มีการกำหนดห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่น	๕๗๘
๑.๓.๔	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ โดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกรณีอื่น ๆ	๕๗๘
๑.๔	ข้อพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดำเนินการ	๕๙๕
๑.๔.๑	กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้	๕๙๕



	๑.๔.๒ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้หรือเจ้าของอาคาร มิได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น	๕๙๙
	๑.๕ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น	๖๑๓
	๑.๖ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งจับกุม และกักขังบุคคลซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร	๖๑๓
	๒. การผังเมือง	๖๑๔
บทที่ ๕	คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม	๖๑๙
	๑. กรณีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	๖๑๙
	๒. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์	๖๒๒
	๓. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม	๖๒๒
	๔. กรณีเกี่ยวกับกิจการวิทยุคมนาคม	๖๓๐
บทที่ ๖	คดีปกครองเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ	๖๓๑
	๑. กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ	๖๓๑
	๒. การเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจ	๖๓๑
	๓. การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ	๖๔๓
บทที่ ๗	คดีปกครองเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร	๖๔๕
	๑. การลงทุน	๖๔๕
	๒. การเงิน การคลัง และการธนาคาร	๖๔๕

บทที่ ๘	คดีปกครองเกี่ยวกับการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม	๖๔๙
	๑. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมเกษตร	๖๔๙
	๒. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอาหาร	๖๔๙
	๓. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ	๖๔๙
บทที่ ๙	คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข	๖๕๓
	๑. การจัดทำสิ่งสาธารณสุข	๖๕๓
	๒. การบำรุงรักษาและดูแลสิ่งสาธารณสุข	๖๕๓
	๓. การให้บริการสิ่งสาธารณสุข	๖๕๕
บทที่ ๑๐	คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข อำนวย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ	๖๗๑
	๑. อาหารและยา	๖๗๑
	๒. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	๖๗๑
	๒.๑ การผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	๖๗๑
	๒.๒ การดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต	๖๗๑
	๓. ระบบบริการสุขภาพ	๖๗๑
	๓.๑ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	๖๗๑
	๓.๒ การประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม	๖๗๕
	๓.๓ กรณีอื่น ๆ	๖๗๕
	๔. เหตุรำคาญ	๖๗๗
	๔.๑ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการโรงงาน	๖๗๗
	๔.๒ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องจักร และเครื่องกล	๖๗๗
	๔.๓ เหตุรำคาญจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์	๖๗๗
	๔.๔ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการฆ่าสัตว์	๖๗๗
	๔.๕ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๖๗๗
	๔.๖ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการตลาดนัด	๖๗๗
	๔.๗ เหตุรำคาญจากสุขลักษณะของอาคาร	๖๗๘
	๔.๘ เหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน	๖๗๘



บทที่ ๑๑	คดีปกครองเกี่ยวกับการประกอบกิจการ	๖๗๙
	๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานบริการ	๖๗๙
	๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน	๖๗๙
	๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรม	๖๘๘
	๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายทอดตลาด หรือค้าของเก่า	๖๙๐
	๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	๖๙๐
	๖. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน	๖๙๐
	๗. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ	๖๙๐
	๘. การออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล	๖๙๐
	๙. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด	๖๙๓
	๑๐. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์	๖๙๓
	๑๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๖๙๓
	๑๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการดูดทราย	๖๙๔
	๑๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในที่สาธารณะ	๖๙๗
บทที่ ๑๒	คดีปกครองเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง	๗๐๑
	๑. การคมนาคมและการขนส่งทางบก	๗๐๑
	๑.๑ การจดทะเบียนยานพาหนะ	๗๐๑
	๑.๒ การประกอบกิจการขนส่ง	๗๐๑
	๑.๓ การกำหนดเส้นทางเดินรถ	๗๐๕
	๑.๔ การดูแลรักษาทาง	๗๑๕
	๑.๕ การดูแลรักษายานพาหนะหรืออุปกรณ์ในการ จัดทำบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก	๗๑๕
	๑.๖ โครงการที่เป็นบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก	๗๑๕
	๒. การคมนาคมและการขนส่งทางน้ำ	๗๑๖
	๒.๑ การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ	๗๑๖
	๒.๒ การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี	๗๒๐
	๓. การคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ	๗๒๐

บทที่ ๑๓ คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน	๗๒๑
๑. การดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน	๗๒๑
๒. การจัดที่ดินเพื่อประชาชน	๗๓๗
๓. การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน	๗๓๗
๔. การรังวัดที่ดิน	๗๖๗
๕. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	๗๗๓
๖. กรณีอื่น ๆ	๗๘๕
๖.๑ การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	๗๘๕
๖.๒ การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๗๘๘
๖.๓ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๗๘๘
๖.๔ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๘๐๑
๖.๕ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	๘๐๔
บทที่ ๑๔ คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด	๘๑๑
๑. การจัดสรรที่ดิน	๘๑๑
๑.๑ การใช้อำนาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน	๘๑๑
๑.๒ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน	๘๑๑
๑.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ หรือวิธีการ ที่ได้รับอนุญาต	๘๑๑
๑.๔ การโอนใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน	๘๑๑
๑.๕ การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ	๘๑๑
๑.๖ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร	๘๒๖
๑.๗ การยกเลิกการจัดสรรที่ดิน	๘๓๘
๒. อาคารชุด	๘๓๘
๒.๑ การจดทะเบียนอาคารชุด	๘๓๘
๒.๒ กรรมสิทธิ์ในห้องชุด	๘๓๘
๒.๓ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด	๘๓๘
๒.๔ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด	๘๓๘
๒.๕ นิติบุคคลอาคารชุด	๘๓๘
๒.๖ การเลิกอาคารชุด	๘๓๘



บทที่ ๑๕	คดีปกครองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	๘๓๙
	๑. การจัดการเลือกตั้ง	๘๓๙
	๑.๑ การจัดให้มีหรือไม่จัดให้มีการเลือกตั้ง	๘๓๙
	๑.๒ การแบ่งเขตการเลือกตั้ง	๘๔๒
	๑.๓ การวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	๘๔๒
	๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง	๘๔๓
	๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น	๘๔๓
	๒.๒ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น	๘๔๖
บทที่ ๑๖	คดีปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน	๘๕๓
	๑. งานทะเบียนราษฎร	๘๕๓
	๒. งานทะเบียนคนต่างด้าว	๘๖๕
	๓. งานทะเบียนอาวุธปืน	๘๖๘
	๔. งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท	๘๘๕
	๕. งานทะเบียนการพนัน	๘๘๕
	๖. งานทะเบียนสมาคม	๘๘๕
บทที่ ๑๗	คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิด	๘๙๓
	๑. การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงาน	
	ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำต่อบุคคลภายนอก	๘๙๓
	๑.๑ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย	๘๙๓
	๑.๒ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ คำสั่งทางปกครอง	
	หรือคำสั่งอื่น	๙๑๒
	๑.๓ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่	
	ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า	
	เกินสมควร	๙๑๒
	๒. การใช้สิทธิไล่เบี้ยของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด	
	ต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่	๙๓๔
	๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	๙๓๔
	๒.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	๙๓๔
	๒.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ	๙๓๔

๒.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชุดใช้ค่าสินไหมทดแทน จากการกระทำละเมิด	๙๓๔
๒.๕ อายุความการใช้สิทธิไล่เบียดจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด	๙๔๑
๓. การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐ กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ	๙๔๒
๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	๙๔๒
๓.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	๙๔๒
๓.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ	๙๔๙
๓.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชุดใช้ค่าสินไหมทดแทน จากการกระทำละเมิด	๙๕๖
๓.๕ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด	๑๐๒๓
๓.๖ กรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ หรือทายาทชุดใช้ค่าสินไหมทดแทน	๑๐๓๑
๔. การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้เป็นไปตามคำสั่งเรียกให้ เจ้าหน้าที่ชุดใช้ค่าสินไหมทดแทน	๑๐๓๔
บทที่ ๑๘ คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น	๑๐๓๕
๑. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	๑๐๓๕
๑.๑ การกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน	๑๐๓๕
๑.๒ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืน	๑๐๔๖
๑.๓ เงินค่าทดแทนการเวนคืน	๑๐๔๙
๑.๓.๑ ค่าทดแทนที่ดิน	๑๐๔๙
๑.๓.๒ ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง	๑๐๖๘
๑.๓.๓ ค่าทดแทนต้นไม้	๑๐๗๙
๑.๓.๔ ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง	๑๐๘๐
๑.๓.๕ ค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากการที่ต้องออกจาก อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน	๑๐๙๐
๑.๔ การขอให้เวนคืนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืน	๑๐๙๖
๑.๕ การขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน	๑๐๙๘
๑.๖ การกำหนดให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน	๑๐๙๙



๑.๗ การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน	๑๐๙๙
๑.๘ ดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนการเวนคืน	๑๑๐๓
๑.๙ ค่าทดแทนความเสียหายจากการถูกเวนคืน	๑๑๐๖
๒. การรอนสิทธิ	๑๑๐๖
๒.๑ การรอนสิทธิโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	๑๑๐๖
๒.๒ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	๑๑๑๐
๓. การฟ้องขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รับผิดชอบคดีคณะรัฐมนตรี	๑๑๑๐
๔. ความรับผิดชอบของรัฐกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ	๑๑๑๕
บทที่ ๑๙ คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ	๑๑๒๓
๑. การจัดทำประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง	๑๑๒๓
๒. การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง	๑๑๔๐
๓. การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง	๑๑๔๔
๔. การยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	๑๑๕๗
๕. การจัดทำสัญญา	๑๑๖๒
๖. หลักประกันของ	๑๑๗๑
๗. การสั่งให้เป็นผู้ทำงาน	๑๑๙๒
บทที่ ๒๐ คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	๑๑๙๗
๑. สัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ)	๑๑๙๗
๑.๑ สัญญาสัมปทาน	๑๑๙๗
๑.๒ สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ	๑๑๙๗
๑.๓ สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค	๑๒๐๔
๑.๔ สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	๑๒๖๐
๒. สัญญาทางปกครองโดยสภาพ	๑๒๖๕
๒.๑ สัญญาทางปกครองตามมติของที่ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔	๑๒๖๕
๒.๒ สัญญาทางปกครองตามแนวคำวินิจฉัยของ คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล	๑๓๑๒

บทที่ ๒๑	คดีปกครองเกี่ยวกับอนุญาตตุลาการ	๑๓๑๗
	๑. การแต่งตั้งอนุญาตตุลาการ	๑๓๑๗
	๒. การร้องคัดค้านอนุญาตตุลาการ	๑๓๑๗
	๓. การเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ	๑๓๑๗
	๔. การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ	๑๓๔๔
บทที่ ๒๒	คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	๑๓๔๙
	๑. องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ	๑๓๔๙
	๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง	๑๓๔๙
	๑.๒ ผู้ตรวจการแผ่นดิน	๑๓๕๒
	๑.๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	๑๓๕๒
	๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	๑๓๕๖
	๒. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ	๑๓๕๖
	๒.๑ องค์การอัยการ	๑๓๕๖
	๒.๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	๑๓๕๖
	๒.๓ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๑๓๕๙
บทที่ ๒๓	คดีปกครองเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	๑๓๖๑
	๑. การร้องทุกข์และกล่าวโทษ	๑๓๖๑
	๒. การออกหมายเรียกและหมายอาญา	๑๓๖๑
	๓. การจับ ขัง จำคุก คั่น และปล่อยตัวชั่วคราว	๑๓๖๑
	๔. การแจ้งข้อหา	๑๓๖๑
	๕. การสอบสวน	๑๓๖๑
	๖. การเปรียบเทียบปรับ	๑๓๖๑
	๗. การสรุปสำนวนและการสั่งคดี	๑๓๖๑
	๘. การดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีอาญา	๑๓๖๒
	๙. กรณีอื่น ๆ	๑๓๖๕
บทที่ ๒๔	คดีปกครองเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์	๑๓๖๗
	๑. การพระราชทานอภัยโทษ	๑๓๖๗
	๒. การราชทัณฑ์	๑๓๖๗



บทที่ ๒๕ คติปกครองเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ	๑๓๗๓
๑. องค์กรวิชาชีพด้านกฎหมาย	๑๓๗๓
๑.๑ สภานายความ	๑๓๗๓
๑.๒ เนติบัณฑิตยสภา	๑๓๙๓
๒. องค์กรวิชาชีพด้านการประกอบโรคศิลปะ	๑๓๙๓
๒.๑ แพทยสภา	๑๓๙๓
๒.๒ ทันตแพทยสภา	๑๓๙๘
๒.๓ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยหรือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	๑๓๙๘
๒.๔ สภาการพยาบาล	๑๓๙๘
๒.๕ สภาเภสัชกรรม	๑๓๙๘
๓. องค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรม	๑๓๙๘
๔. องค์กรวิชาชีพด้านการบัญชี	๑๔๐๒
๕. องค์กรวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม	๑๔๐๒
๖. องค์กรวิชาชีพด้านประณีตศิลปกรรม	๑๔๐๕
๗. องค์กรวิชาชีพด้านอื่น ๆ	๑๔๐๕
๗.๑ สัตวแพทยสภา	๑๔๐๕
๗.๒ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	๑๔๐๕
๗.๓ คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน	๑๔๐๕
๗.๔ ชุมนุมสภา	๑๔๐๖
บทที่ ๒๖ คติปกครองเกี่ยวกับการศึกษา	๑๔๐๗
๑. การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษ	๑๔๐๗
๒. การขอรับทุนการศึกษา	๑๔๐๗
๓. การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา	๑๔๐๗
๔. การสอบและประเมินผล	๑๔๐๗
๕. การสำเร็จการศึกษา	๑๔๐๗
๖. การพัฒนาการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา	๑๔๑๔
๗. การดำเนินกิจการการศึกษา	๑๔๒๑

บทที่ ๒๗ คดีปกครองเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ	๑๔๔๑
๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	๑๔๔๑
๑.๑ ข้อมูลข่าวสารของราชการ	๑๔๔๑
๑.๒ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล	๑๔๔๕
๒. การขอเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล	๑๔๕๕
บทที่ ๒๘ คดีปกครองเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม	๑๔๕๗
๑. ภาษีอากร	๑๔๕๗
๑.๑ ภาษีเงินได้	๑๔๕๗
๑.๒ ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑๔๕๗
๑.๓ ภาษีบำรุงท้องที่	๑๔๕๗
๑.๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๑๔๕๗
๑.๕ ภาษีอากรปากระวาง	๑๔๕๗
๒. ค่าธรรมเนียม	๑๔๕๗
๓. การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร	๑๔๕๙
บทที่ ๒๙ คดีปกครองเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม	๑๔๖๗
๑. การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	๑๔๖๗
๒. การทำงานของคนต่างด้าว	๑๔๗๐
๓. สวัสดิการสังคม	๑๔๗๔
บทที่ ๓๐ คดีปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน	๑๔๗๗
๑. ราชการส่วนกลาง	๑๔๗๗
๒. ราชการส่วนภูมิภาค	๑๔๗๗
๒.๑ จังหวัด	๑๔๗๗
๒.๒ อำเภอ	๑๔๗๗
๓. ราชการส่วนท้องถิ่น	๑๔๘๔
๓.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด	๑๔๘๔
๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบล	๑๔๘๘
๓.๓ เทศบาล	๑๕๐๘
๓.๔ กรุงเทพมหานคร	๑๕๒๒
๓.๕ เมืองพัทยา	๑๕๒๒



บทที่ ๓๑	คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ	๑๕๒๓
	๑. การสรรหาและคัดเลือก	๑๕๒๓
	๒. การบรรจุและแต่งตั้ง	๑๕๓๓
	๓. การย้าย การโอน และการส่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่	๑๕๓๘
	๔. การบรรจุและแต่งตั้งกลับเข้ารับราชการ	๑๕๔๒
	๕. การเลื่อนขั้นเงินเดือน	๑๕๔๘
	๖. การเลื่อนระดับของข้าราชการ	๑๕๕๖
	๗. การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ	๑๕๖๓
บทที่ ๓๒	คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ	๑๕๗๓
	๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	๑๕๗๓
	๒. คำสั่งลงโทษทางวินัย	๑๕๘๕
	๒.๑ กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	๑๕๘๕
	๒.๑.๑ คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์	๑๕๘๕
	๒.๑.๒ คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน	๑๕๘๘
	๒.๑.๓ คำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน	๑๕๙๒
	๒.๒ กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง	๑๖๐๐
	๒.๒.๑ คำสั่งลงโทษปลดออก	๑๖๐๐
	๒.๒.๒ คำสั่งลงโทษไล่ออก	๑๖๐๘
	๓. คำสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน	๑๖๒๐
	๔. คำสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน	๑๖๒๒
บทที่ ๓๓	คดีปกครองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๖๒๓
	๑. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	๑๖๒๓
	๒. ค่ารักษาพยาบาล	๑๖๓๕
	๓. บำเหน็จบำนาญ	๑๖๓๕
	๔. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงทหาร	๑๖๕๓
	๕. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ	๑๖๕๓

บทที่ ๓๔ คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ ๑๖๖๕

ภาคผนวก

ดัชนีคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด	๑๖๖๙
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง	๑๗๐๕
รายชื่อคณะผู้จัดทำ	๑๗๐๗



ภาค ๑

ภาคทั่วไป

บทที่ ๑

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง^{*}

๑. โครงสร้างของศาลปกครอง

แต่เดิมศาลปกครองในภูมิภาคเปิดทำการแล้วจำนวน ๑๐ แห่ง ได้แก่ ศาลปกครองเชียงใหม่ ศาลปกครองสงขลา ศาลปกครองนครราชสีมา ศาลปกครองขอนแก่น ศาลปกครองพิษณุโลก ศาลปกครองระยอง ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ศาลปกครองอุดรธานี ศาลปกครองอุบลราชธานี และศาลปกครองเพชรบุรี ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ศาลปกครองในภูมิภาคได้เปิดทำการเพิ่มเติมขึ้นอีก ๑ แห่ง คือ ศาลปกครองนครสวรรค์ ทำให้ศาลปกครองในภูมิภาคปัจจุบันมีจำนวน ๑๑ แห่ง โดยมีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนี้

(๑) ศาลปกครองเชียงใหม่ มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่

(๒) ศาลปกครองสงขลา มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

(๓) ศาลปกครองนครราชสีมา มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

(๔) ศาลปกครองขอนแก่น มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดมุกดาหาร

(๕) ศาลปกครองพิษณุโลก มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดอุตรดิตถ์

(๖) ศาลปกครองระยอง มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระแก้ว

^{*} พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓



(๗) ศาลปกครองนครศรีธรรมราช มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง

(๘) ศาลปกครองอุตรธานี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดสกลนคร

(๙) ศาลปกครองอุบลราชธานี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ

(๑๐) ศาลปกครองเพชรบุรี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม

(๑๑) ศาลปกครองนครสวรรค์ มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดอุทัยธานี

นอกจากนี้ โดยที่ปัจจุบันปริมาณคดีปกครองบางประเภทมีปริมาณมากขึ้น คดีบางประเภทเป็นปัญหาที่มีผลกระทบในวงกว้าง คดีบางประเภทเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายต่อเสถียรภาพของฐานะการคลังภาครัฐ ซึ่งคดีแต่ละประเภทดังกล่าวมีความจำเป็นต้องได้รับการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่รวดเร็วเพื่อให้ทันต่อการเยียวยาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพิจารณา จึงได้มีการเพิ่มความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้นอาจแบ่งเป็นแผนกหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นได้ โดยให้ออกเป็นประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ ก.ศป. ซึ่งจนถึงปัจจุบันได้มีประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดจัดตั้งแผนกขึ้นในศาลปกครองสูงสุดและในศาลปกครองชั้นต้นจำนวนทั้งสิ้น ๓ แผนก ตามลำดับ ดังนี้

(๑) แผนกคดีสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการทั้งปวงในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนกคดีบริหารงานบุคคล เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการทั้งปวงในคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และ

(๓) แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการทั้งปวงในคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ



๒. อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. หลักทั่วไปของวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

